

1500605-95.2021.8.26.0498

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Victor Trevizan Cove

Comarca: Ribeirão Bonito

Foro: Foro de Ribeirão Bonito

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... que Rener e Stefani estavam praticando o tráfico.

A testemunha Renan Andrade Brazorotto declarou que havia denúncias sobre a prática de tráfico por parte dos réus e iniciou-se investigação pela polícia civil, com monitoramento velado. Por meio de filmagens, constatou que Rener, de fato, estava praticando o tráfico de drogas. Foi solicitado mandado de busca e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Bonito

Foro de Ribeirão Bonito

Vara Única

Rua Governador Pedro de Toledo, nº 231, Ribeirão Bonito - SP - cep 13580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500605-95.2021.8.26.0498 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500605-95.2021.8.26.0498

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Juiz de Direito: Dr. Victor Trevizan Cove

Vistos.

Stefani Daiane Nunes da Silva e Rener Antonio da Cruz, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, (por quatro vezes) e artigo 35, todos da Lei 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, em data incerta, mas até 09 de junho de 2021, associaram-se entre si e com outras pessoas não identificadas, para o fim de praticar reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta, que no dia 28 de abril de 2021, por volta das 14h30min, na Rua Vilani, nº 102, bairro Jardim Nova Esperança, na cidade de Boa Esperança do Sul, venderam a Moisés Aparecido Mendonça, uma porção de maconha, com peso líquido de 1,8 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. No dia 09 de junho de 2021, por volta das 10h30min, foram surpreendidos mantendo em depósito, para fins de tráfico, uma porção de maconha, com peso de 0,4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. No dia 05 de julho de 2021, por volta das 00h42min, Rener, contando com a ajuda de Stefani, foi surpreendido transportando, para fins de tráfico, 5 porções de

cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 0,49 m gramas e uma porção de cocaína, pesando cerca de 0,25 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que no dia 29 de outubro de 2021, por volta das 16h, na Rua Natalino Camarosano, nº 1018, na cidade de Boa Esperança do Sul, foram surpreendidos mantendo em depósito, para fins de tráfico 3 porções de maconha, com peso de 6,76 gramas, 4 porções de cocaína, na forma de crack, com peso de 0,49 gramas, 5 porções de cocaína, com peso de 2,32 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 01 de dezembro de 2021, sendo requerida a prisão preventiva de Rener Antonio da Cruz. A decisão de fls. 171/172 decretou a prisão preventiva do réu Rener e o mandado de prisão foi cumprido em 7 de fevereiro de 2022 (fls. 183). Os réus foram notificados (fls. 188 e 189) e apresentaram defesas prévias (fls. 195 e 199). A denúncia foi recebida em 07 de julho de 2022 (fls. 206/207). Durante a instrução, foram ouvidas quatro testemunhas de acusação e interrogados os réus. Encerrada a instrução, o representante do Ministério Público se manifestou por meio de debate oral, pugnando pela procedência da ação, por entender comprovadas a autoria e materialidade os crimes descritos na denúncia (fls. 257). A Defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o de uso, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Em relação ao crime de associação, alega que inexistem provas da estabilidade e vínculo associativo (fls. 259/263).

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo não padece de quaisquer irregularidades ou nulidades que careçam de saneamento e a instrução probatória foi concluída, sendo assim possível ingressar na análise do mérito.

A pretensão punitiva estatal deduzida é procedente.

A materialidade dos crimes descritos na denúncia está comprovada por meio do relatório de investigação de fls. 5/23, Boletim de Ocorrência de fls. 28/30, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 31/32, laudos de fls. 39/41, 44/47, 49/51, 64/66, 93/95, 96/98, 129/131, 132/134, relatório de fls. 53/60, Boletim de Ocorrência de fls. 61/62, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 63, 86/88, 115/116, 135/137, bem como pela prova oral produzida.

A autoria, da mesma forma, restou demonstrada nos autos.

O réu Rener Antonio da Cruz, inicialmente, negou os fatos. Disse que na primeira ocorrência, de fato foi abordado portando maconha, mas se destinava ao seu consumo. Depois dessa primeira ocorrência, passou a morar com Stefani e sempre era abordado pelos policiais militares, mas sempre que localizavam entorpecentes, o destino era seu consumo pessoal. Reconheceu sua residência nas fotografias juntadas com o relatório de Investigação da Polícia Civil. Após ter ciência das imagens e diálogos existentes nos autos, confessou que estava praticando o tráfico há dois ou três meses.

A ré Stefani, na fase policial, confessou os fatos. Disse que seu companheiro, Rener, de fato praticava o tráfico e que de vez em quando o ajudava, embalando drogas ou levando os entorpecentes para os usuários.

Em Juízo, alterou sua versão e negou os fatos. Disse que viveu com o réu Rener, mas na data do cumprimento do mandado de busca, não estavam mais juntos. Disse que quando do cumprimento do mandado de busca, Rener estava desempregado há três meses. Disse que não sabe se Rener vendia drogas. Disse que foi ouvida na fase policial, mas não acusou Rener e nem confessou que o ajudava na prática do tráfico.

As versões dos réus restaram isoladas nos autos.

A testemunha Carlos Eduardo Pereira, disse que surpreendeu o réu algumas vezes com entorpecente, mas ele sempre informava que a droga se destinava ao tráfico. Havia investigação pela polícia civil envolvendo os acusados e foi solicitado mandado de busca. Na data do cumprimento do mandado foram localizados entorpecentes na residência, além de celulares e quantia em dinheiro. Na oportunidade, Stefani confessou que ajudava Rener no tráfico, no preparo e embalo das drogas.

A testemunha Luan Gabriel dos Santos Miranda declarou que atendeu duas ocorrências envolvendo Rener. Em uma delas viu o réu entregando algo a um indivíduo de nome Fernando, conhecido como usuário de drogas. Quando eles viram a aproximação da viatura, deixaram o local. No local localizou entorpecentes no chão. Disse que havia várias denúncias de que Rener e Stefani estavam praticando o tráfico.

A testemunha Renan Andrade Brazorotto declarou que havia denúncias sobre a prática de tráfico por parte dos réus e iniciou-se investigação pela polícia civil, com monitoramento velado. Por meio de filmagens, constatou que Rener, de fato, estava praticando o tráfico de drogas. Foi solicitado mandado de busca e na data do cumprimento foram localizadas drogas, celular e dinheiro. Em uma outra oportunidade, viram um usuário adquirindo droga do réu. Solicitaram à Polícia Militar que abordasse o usuário e ele, de fato, portava entorpecente e ele confirmou que adquiriu o entorpecente do réu Rener. Stefani foi ouvida na Delegacia e confirmou que Rener vendia drogas e ela o auxiliava no preparo e embalado das drogas. Disse que Rener vendia entorpecentes em sua residência e em outros locais, dentre eles o campo e a praça do Bairro Vista Verde. Disse que Stefani já foi envolvida com outro traficante que foi preso e depois ela passou a residir com Rener.

A testemunha Thiago do Nascimento, disse que participou de investigação sobre crime de tráfico, vez que existiam denúncias de que Rener estava praticando a mercancia. Realizou monitoramento velado e foram captados imagens e vídeos da prática de tráfico. Em algumas oportunidades, Rener deixava a droga escondida e quando o usuário ia adquirir, ele ia até o local buscar a droga. A Polícia militar presenciou o réu vendendo drogas para usuários, mas nas oportunidades Rener e o usuário conseguiram se evadir e deixaram drogas no local. Na data do cumprimento do mandado de busca, foram localizados entorpecentes, dinheiro e celulares. Nos celulares foram localizadas conversas que comprovam o tráfico e a associação. Stefani, na fase policial, confirmou que tinha conhecimento da ocorrência do tráfico e que auxiliava Rener no preparo e embalado da droga. Declarou que a ré já era conhecida nos meios policiais pela prática de tráfico. Assim, após a colheita da prova, contrariamente ao quanto alegado pela defesa e pelos réus, as provas colhidas, sob a égide do princípio constitucional do contraditório, fundamentam o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar os acusados.

A investigação feita pelos policiais civis não deixam dúvidas acerca da associação e tráfico praticado pelos acusados.

O relatório de investigação de fls. 5/23 juntou imagens do réu comercializando drogas. Rener deixava drogas escondidas e quando os usuários compareciam para adquiri-las, ele ia até o local e pegava a droga, conforme se verifica das imagens de fls. 7/15. As imagens de fls. 16/17 mostram um usuário indo até a residência de Rener para adquirir drogas.

A alegação da ré Stefani, trazida em Juízo, restou isolada nos autos.

Com efeito, após a manipulação do celular localizado na residência dos réus - relatório de fls. 53/60, verifica-se vários diálogos que comprovam que estavam associados para a prática do tráfico, dentre eles: "Vida, o mano trose a resposta. Vo pica rapidinho ta". "Bate um pino de 50", "vou levar pro cara", "ta estralando a pedra, mas não tem mais. "voce tá tentando colocar eu na cadeia, vou dar bonde tudo aqui na descarga". Em um dos diálogos, Stefani fala para Rener "em vez de ficar na esquina, voce fica pra lá e pra cá, ao invés de vender drogas".

Assim, a investigação constante dos autos vai de encontro com os relatos dos diligentes policiais civis, que relataram que há semanas havia notícias de que os acusados estavam praticando o tráfico.

Consoante entendimento consagrado nos Tribunais Superiores, o depoimento judicial de policiais que participaram das investigações e da prisão do réu em flagrante, quando prestados sob compromisso legal, gozam de presunção iuris tantum. Vale dizer, são válidos até que prova suficiente venha a ilidir o que disseram e, ainda, são elementos probatórios como quaisquer outros, não havendo óbice ou restrição

legal para que neles se fundamente a sentença condenatória quando em harmonia com as demais provas coligidas nos autos: "VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidor policial - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e Jurisprudência (HC 73518/SP, 1ª Turma, rel. Min. Celso de Mello); A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente. (HC 74522, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa).

Assim, bem caracterizado restou o propósito delitivo dos acusados. O crime de tráfico consuma-se com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de mercancia.

O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda efetiva de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

É de se convir que ao cabo da instrução restou bem demonstrada, sem a menor possibilidade de engano, a materialidade delitiva e a autoria dos réus, em razão de terem sido surpreendidos na posse de entorpecentes, bem como flagrados, durante o monitoramento velado, entregando drogas a usuários.

Devidamente demonstrada, também a associação entre os acusados. A denúncia e os documentos juntados aos autos demonstram fatos ocorridos entre junho a outubro de 2021 e foi constatada divisão de tarefas entre eles. Assim, a associação se mostrou estável, com propósito convergente dos agentes. Conforme demonstrado nos autos, a associação perdurou, no mínimo, por cerca de quatro meses, que foi a duração das investigações.

Comprovadas materialidade e autoria, impõe-se a condenação.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

I - Stefani Silva Porteiro:

a) artigo 33, da Lei 11.343/2006: em tese, o ofício de aplicação de pena deveria ser realizado através de uma análise conjugada do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal. Em verdade, quando o art. 42 destaca que o magistrado deve se ater à natureza e à quantidade do entorpecente envolvido na demanda, apenas destaca o dever de analisar tais temas com cautela, servindo-se desse dado para majorar ou minorar a resposta estatal. Assim, nos moldes do artigo 42, da lei nº 11.343/2006, e do artigo 59, do Código Penal, verifico que a reprimenda deve ser exacerbada, posto que, consoante comprovado nos autos, a ré estava na posse de cocaína, na forma de crack, substância esta de maior nocividade quando comparada com a maconha, por exemplo. A natureza das drogas é completamente diferente e, por isso, sua disseminação entre a população traz diferentes consequências. Dessa forma, é inconteste, que a traficância de substâncias com maior potencial lesivo, como o crack deve ser mais severamente reprimida, eis que as consequências impostas à saúde da população atingida são diferentes. O consumo do crack está vinculado a uma série interminável de outros delitos, muitos dos quais com violência contra a pessoa, dado o grau de vício que atinge, sendo, portanto, circunstância que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Desta forma, à vista da argumentação acima e observados os elementos constantes dos autos, fixo a pena-base do delito 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, isto é, 5

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Ausentes atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, a ré estava associado com o corréu e comercializava diferentes tipos de drogas. Esses elementos, analisados no contexto em que flagrados os réus, não há como dizer que se trata de traficante eventual.

b) artigo 35, da Lei 11.343/2006: observados os elementos constantes dos autos, fixo a pena-base do delito no mínimo legal - 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena.

Tratando-se de concurso material de crimes, as penas devem ser somadas, chegando-se em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 1283 (um mil e duzentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal.

II - Renner Antonio da Cruz:

a) artigo 33, da Lei 11.343/2006: em tese, o ofício de aplicação de pena deveria ser realizado através de uma análise conjugada do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal. Em verdade, quando o art. 42 destaca que o magistrado deve se ater à natureza e à quantidade do entorpecente envolvido na demanda, apenas destaca o dever de analisar tais temas com cautela, servindo-se desse dado para majorar ou minorar a resposta estatal. Assim, nos moldes do artigo 42, da lei nº 11.343/2006, e do artigo 59, do Código Penal, verifico que a reprimenda deve ser exacerbada, posto que, consoante comprovado nos autos, o réu estava na posse de cocaína, na forma de crack, substância esta de maior nocividade quando comparada com a maconha, por exemplo. A natureza das drogas é completamente diferente e, por isso, sua disseminação entre a população traz diferentes consequências. Dessa forma, é incontestável, que a traficância de substâncias com maior potencial lesivo, como o crack deve ser mais severamente reprimida, eis que as consequências impostas à saúde da população atingida são diferentes. O consumo do crack está vinculado a uma série interminável de outros delitos, muitos dos quais com violência contra a pessoa, dado o grau de vício que atinge, sendo, portanto, circunstância que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ainda, conforme se verifica da certidão criminal de fls. 244/248, é portador de péssimos antecedentes. Já foi processado e condenado e, ainda, continua reiterando na prática de crimes graves.

Desta forma, à vista da argumentação acima e observados os elementos constantes dos autos, fixo a pena-base do delito 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, isto é, 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. Presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, as quais ficam compensadas. Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, o réu é reincidente e estava associado e comercializava diferentes tipos de drogas. Esses elementos, analisados no contexto em que flagrados os réus, conforme prova oral produzida, apontam o envolvimento em atividade organizada de mercancia, em descompasso com a figura do tráfico privilegiado.

b) artigo 35, da Lei 11.343/2006: observados os elementos constantes dos autos, bem como aos maus antecedentes do réu, fixo a pena acima do mínimo legal - 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. Ausentes atenuantes, já que não confessa a participação da ré Stedfani. Presente a agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6, chegando-se em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Tratando-se de concurso material de crimes, as penas devem ser somadas, chegando-se em 10 (dez) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 1.552 (um mil e quinhentos e cinquenta e dois) dias-multa, calculados no mínimo legal. Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas do réu.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e:

a) condeno a ré, Stefani Silva Porteiro, qualificada nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, para que cumpra pena privativa de liberdade, de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 1283 (um mil e duzentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal;

b) condeno o réu, Renner Antonio da Cruz, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, para que cumpra pena privativa de liberdade, de 10 (dez) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 1.552 (um mil e quinhentos e cinquenta e dois) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Não havendo controvérsia acerca da natureza das substâncias apreendidas e nos termos do art. 58, §1º, da Lei nº 11.343/2006, determino que se proceda ao disposto no art. 32, §1º, do mesmo Diploma.

Determino o perdimento do valor apreendido em poder dos réus, visto que não há comprovação de que tenha procedência lícita e também o perdimento do celular apreendido.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I e III, do CP. Tampouco é cabível a suspensão condicional da pena, por não estarem atendidos os requisitos do art. 77 do Código Penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que se trata de crimes de tráfico e associação. Em liberdade, certamente continuarão a praticar o tráfico. Além disso, o delito de tráfico ilícito de drogas, consiste em conduta extremamente perniciososa à sociedade, mormente por contribuir com a disseminação de substâncias ilícitas entre a população e colocar em risco a tranquilidade social e a ordem pública, já que enseja a prática de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. Não bastasse, considerando a quantidade de pena imposta e, ainda, a gravidade em concreto da conduta praticada pelos acusados e do tipo de droga, dotada de alto poder viciante e que, portanto, revela elevado dano social, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

Deixo de aplicar o disposto no §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, visto que o réu Renner não cumpriu período suficiente para progressão de regime.

Mantenho a prisão preventiva do réu Renner e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, vez que respondeu todo processo preso, mantendo-se inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Além disso, é portador de maus antecedentes e é reincidente.

Em relação à ré Stefani Silva Porteiro, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se guias de execução, façam-se as anotações e comunicações de praxe, elabore-se o cálculo da pena de multa e remeta-se ao representante do Ministério Público para ajuizamento da ação competente; providencie-se o necessário em relação à destruição da droga e ao perdimento do valor e celular apreendidos; expeça-se certidão de honorários, pela atuação total - código 301 em relação ao advogado nomeado.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

Ribeirão Bonito, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA